Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Всеукраїнська науково-практична конференція



Харків-2023

УДК 341.1/.8
А 44

Рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 8 від 02.03.2023 року

А 44 Актуальні проблеми міжнародного права: Всеукраїнська науково-практична конференція (Харків, 10 березня 2023 року): збірник матеріалів / за ред. Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленка, В. М. Шамраєвої. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 244 с.

До збірника увійшли матеріали наукових доповідей та повідомлень науковців, науково-педагогічних працівників, співробітників правоохоронних, правозахисних і судових органів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, присвячені актуальним проблемам міжнародного права, серед яких виокремлюються вісім основних напрямів: 1. Демократія, верховенство права на захисті миру та безпеки; 2. Міжнародні відносини: реалії сьогодення; 3. Міжнародне гуманітарне право: виклики сьогодення; 4. Сучасні збройні конфлікти: причини умови, способи їх вирішення, забезпечення прав людини; 5. Відповідальність у сучасному міжнародному праві; юрисдикційні питання; 6. Протидія міжнародній злочинності; 7. Права людини крізь призму сучасних викликів і загроз; гендерна рівність – на шляху до сталого розвитку; 8. Гуманітарні кризи сучасності, надання допомоги та співпраця щодо ліквідації наслідків.

Редакційна колегія: Т.Л. Сироїд, д.ю.н., проф. (головний редактор); О.А. Гавриленко, д.ю.н., проф. (заступник головного редактора); Шамраєва В.М., д.п.н., доц.

Адреса редакційної колегії: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, юридичний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022.

Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Матеріали публікуються в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їхній зміст.

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023
© Юридичний факультет, 2023

екозлочинності з акцентом на дотримання законодавчих норм, їх удосконалення, обмін існуючим позитивним досвідом і практиками.

Список використаних джерел:

1. Commission Decision of 18 January 2018 setting up a group of experts on environmental compliance and governance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0119%2801%29 (дата звернення 27.02.2023).

2. About IMPEL. URL: https://www.impel.eu/en/about-impel (дата звернення 28.02.2023).

3. The General Context. URL: https://www.envicrimenet.eu/ (дата звернення 01.03.2023)

4. Promoting a consistent approach to the prosecution of environmental crimes across Europe. URL: ttps://www.environmentalprosecutors.eu/ (дата звернення 04.03.2023).

5. The European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE). URL: https://www.eufje.org/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=228&lang=en (дата звернення 01.03.2023).

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК МОЖЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Звєрєва Катерина Сергіївна
адвокатка, аспірантка 3 року навчання
кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Державного торговельно-економічного університету

У лютому 2023 року світову спільноту сколихнули дві незвичайні новини. Поки Україна бореться з корупцією у судовій системі, що є вимогою угоди про Асоціацію. Спочатку (03.02.2023) публічного обговорення зазнала ситуація стосовно використання інструментів штучного інтелекту ChatGPT колумбійським суддею Хуан Мануель Паділья Гарсія при ухваленні рішення [1]. Суддя, що діє виходячи з особистих переконань, знання правових норм та наявного досвіду користується сторонньою думкою, це законно?

А в середині місяця (15.02.2023) суд, у вже згадуваній Колумбії, провів свій перший судовий процес у метавсесвіті з трансляцією на Youtube (як на мене, це гарний варіант дотримання відкритості судового процесу). Суддя Марія Кіонес Тріана назвала це академічним експериментом. Так, моя адвокатська практика показує, що в Україні сьогодні суди самі рекомендують учасникам приймати участь в засіданнях шляхом відеоконференції. Наша держава зробила зручний сервіс всередині електронного суду, де особа учасника підтверджується ЕЦП, проте у багатьох країнах такі засідання проводяться з використанням відео-месенджерів, зокрема, але не виключно, ZOOM. Так чому не використати метавсесвіт як альтернативу?

Натомість колумбійський професор публічної політики Хуан Девід Гутьєррес віднісся до цієї події досить критично, зауваживши, що зазначений спосіб потребує додаткового апаратного забезпечення, яким володіють не всі. А це, в свою чергу, викликає запитання щодо доступності правосуддя та рівності [2].

Сьогодні, період справжньої «LEGAL TECH» революції, де кожна особа (як фізична так і юридична), може мати власного бота, отримує доступ до судових реєстрів, електронних баз може моніторити дані майже в режимі реального часу. Згідно з Рекомендацією Rec (2004) 15 Комітету міністрів Ради Європи «Про електронне урядування» [3], електронне урядування охоплює е-демократію та постачання е-публічних послуг.

Ще 15 років тому так само критично ставилися до біткоїну. На сьогодні певно немає жодної країни, яка б не задавалася питанням, як узаконити криптовалюти та взяти їх під свій контроль, щоб знівелювати можливість існування чогось наддержавного й непідконтрольного. На думку приходить питання, а хто контролює розвиток міжнародного права? Хто встановлює

винних та міру відповідальності? Що тут є законами? І чи треба такі нормативні акти визнавати? І це все не про процес укладення міжнародних правочинів, а про проблематику їх виконання.

2022 рік був надзвичайно важливим не лише для народу України, а й для міжнародного права. Ми змогли оцінити недосконаліть наявних механізмів, та дієвість виключно економічних санкцій, торговельних обмежень, як інструменту впливу на суб'єкта міжнародного права – державу. Більш того, минулого року стало очевидним, що новим прогресивним механізмам бути.

На мій погляд міжнародне право піддається доопрацюванню і вдосконаленню надзвичайно повільно. Це і є його основною проблемою. Я вже писала про ЕЦП як спосіб підписання документів [4], то навіщо витрачати кошти та час, відставати від усіх світових тенденцій, якщо можна використовувати технології і переводити міжнародне право у право законів, а не в систему домовленостей?

Вважаю право точною наукою. Міжнародне право не є виключенням. Нормативні акти складаються з чітких норм, які мають імперативне значення незалежно від того, чи така норма визначає зобов'язання для суб'єктів, що уклади відповідну міжнародно-публічну угоду, чи це є нормою-ідеєю по типу принципів міжнародного права. Відповідно, норма повинна бути застосована так, як це передбачено законом. Розмежовують право, як норма, та право, як процес, які є взаємодоповнюючими. Зараз нажаль застосування правових норм або судове вирішення спорів більше схоже на трактовку законодавства під час судових дебатів, або, наприклад, засідань ради безпеки ООН. Так, доктрина є джерелом міжнародного права, проте, погодьтесь не основним. Можливо час почати впровадження технологій і у міжнародній публічній площині?

Ні для кого не секрет, що Україна є Прометеєм впровадження і використання технологій. Зокрема, 02.12.2020 Кабмін ухвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту [5], презентовану Мінцифри. Цим документом передбачена можливість ухвалення судових рішень незначної тяжкості штучним інтелектом. На мій погляд, це величезна можливість для розвантаження суддів та їх помічників, оскільки наприклад винесення судових наказів та їх скасування не потребує активної участі людей. А в межах міжнародного права ідентична новація могла б допомогти при розгляді справ ЄСПЛ, де особа може 5-7 років чекати для того, щоб дізнатися, що подана заява була необґрунтованою [6].

Основною темою дослідження авторки на сьогодні є правові зобов'язання України у договорах міжнародної торгівлі. Вважаю, що і тут електронна юриспруденція може бути тим інструментом, який допоможе оптимізувати процедури та виконання домовленостей, як у розрізі грошових витрат так і щодо тривалості процедур.

Усі вищевикладені думки належать авторці і не обов'язково відображають позицію ДТЕУ. Разом з тим, підсумовуючи хочу вказати, що наявні технології дають значні можливості для розвитку та вдосконалення процесуального права, зокрема і міжнародного процесуального права. Сьогодні лише справа за нормотворцями та науковцями, які зможуть такі технології використати для розвитку та вдосконалення галузі, можливо делегувати певні процеси, вивільнивши ресурси для розвитку.

Список використаних джерел:

1. Taylor L. Colombian judge says he used ChatGPT in ruling [Електронний ресурс] URL: https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/03/colombia-judge-chatgpt-ruling.

2. Woodford I. Colombia court moves to metaverse to host hearing [Електронний ресурс] URL: https://www.reuters.com/world/americas/colombia-court-moves-metaverse-host-hearing-2023-02-24/.

3. Звєрєва К. Електронна демократія, як форма безпосереднього волевиявлення народу URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-12-14.09.21.pdf.

4. Recommendation Rec (2004)15 of the Committee of Ministers on electronic governance. URL: https://search. coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID =09000016805db3b2.

5. КОНЦЕПЦІЯ розвитку штучного інтелекту в Україні URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення 03.03.2023)

6. Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Скільки часу Європейський суд з прав людини розглядає справи? URL: https://www.sumyjust.gov.ua/urok-8-pro-termin-rozglyadu-sprav-yevropejskym-sudom-z-prav-lyudyny/.

РОЛЬ БЮРО З ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ І ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ ОБСЄ

Кардаш Олена Володимирівна
аспірантка відділу міжнародного права та порівняльного правознавства
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Діяльність Організації з безпеки та співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) ґрунтується на всеосяжній концепції безпеки, що на відміну від традиційного розуміння стосується не лише протидії безпековим загрозам, але й охоплює співробітництво в економічній та екологічній сферах, а також контакти між людьми, обмін інформацією, забезпечення поваги і дотримання прав людини. Стосовно останнього, то, керуючись принципами Гельсінського Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі (далі – НБСЄ) 1975 р., у Підсумковому документі Маастрихтської зустрічі представників держав-учасниць ОБСЄ 2003 р. підкреслюється, що «повага до прав людини й основоположних свобод, демократії та верховенства права є основою всеосяжної концепції безпеки, прийнятої ОБСЄ» [1, с. 1].

Забезпечення поваги і дотримання прав людини, а також моніторинг виконання державами-учасницями ОБСЄ своїх зобов'язань у сфері прав людини є однією з ключових складових «людського» виміру її діяльності. Функціонування інституційного механізму ОБСЄ, його органів і структур, зокрема Постійної ради, яка складається із представників держав-учасниць і по суті здійснює виконавчу функцію в рамках Організації, чи Парламентської Асамблеї ОБСЄ, що розробляє політичні рекомендації, скеровані на розвиток демократичних інститутів у державах-учасницях та зміцнення поваги до прав людини, здійснюється у рамках цього виміру на рівні з військово-політичним та економіко-екологічним вимірами безпеки. Однак основними постійними інститутами Організації у сфері прав людини є Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (далі – БДІПЛ), Верховний комісар з питань національних меншин та Представник з питань свободи засобів масової інформації [2, с. 5-6]. Докладніше зупинимося на особливостях функціонування БДІПЛ, що відіграє особливу роль у забезпеченні дотримання прав людини в регіоні ОБСЄ.

Примітно, що БДІПЛ було засновано як Бюро з вільних виборів на підставі Паризької хартії для нової Європи – підсумкового документа НБСЄ 1990 р. [3, с. 18-19]. Передбачалося, що, розпочавши діяльність в 1991 р. у Варшаві (Польща), Бюро сприятиме виконанню державами-учасницями НБСЄ/ОБСЄ своїх зобов'язань у сфері демократичних виборів та надаватиме допомогу в налагодженні контактів й обміні інформацією про вибори. Проте геополітичні зміни у регіоні, зокрема розпад Радянського Союзу та Югославії, стали поштовхом до суттєвого розширення завдань Бюро та його перейменування у 1992 р. на БДІПЛ. У Підсумковому документі другої зустрічі Ради міністрів НБСЄ, що відбулася у Празі протягом 30-31 січня 1992 р., держави-учасниці погодили мандат БДІПЛ [4, с. 14-15], який був доповнений у Гельсінському документі «Виклики часу змін» 1992 р. У документі визначаються завдання БДІПЛ як «надання допомоги державам-учасницям ОБСЄ у забезпеченні повної поваги до прав та основоположних свобод людини, дотриманні